

0007696-53.2018.8.26.0068

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/07/2022

... que a posse das drogas se destinava ao tráfico derivava do fato de que a mãe do réu e o companheiro dela, que foi quem abriu a porta para a polícia entrar, terem mencionado, nos depoimentos que prestaram na fase policial, de que o réu tinha ou poderia ter algum envolvimento com o tráfico de drogas.

Além disso, ele foi efetivamente condenado por esse crime praticamente na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0007696-53.2018.8.26.0068 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0007696-53.2018.8.26.0068

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Renato da Silva Ramos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

Renato da Silva Ramos, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 17 de abril de 2018, por volta das 16h40, na Via Taboão, 780, Jardim Santa Mônica, nesta cidade e comarca, tinha em depósito e guardava 102g de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para entrega ao consumo de terceiros.

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fl. 7) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 37/39 e 40/41).

O(A) ré(u) foi notificado(a) e apresentou defesa preliminar (fls. 103/104). Em 10 de julho de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fl. 115).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a). As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) Renato da Silva Ramos foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 17 de abril de 2018, por volta das 16h40, na

Via Taboão, 780, Jardim Santa Mônica, nesta cidade e comarca, tinha em depósito e guardava 102g de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para entrega ao consumo de terceiros.

De acordo com a denúncia, policiais foram à casa do réu porque receberam denúncia de que ele estava traficando. O morador Teófilo autorizou a entrada e, no quarto do réu, sob o colchão, foi encontrada a droga acima discriminada.

Concluída a instrução processual, compreendo que o Ministério Público se desincumbiu parcialmente do ônus que lhe cabia, como as próprias partes mencionaram em alegações finais.

Com efeito, foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico. Pela quantidade e pela unicidade de espécie de droga apreendida, até se poderia cogitar de porte para uso próprio.

A desconfiança de que a posse das drogas se destinava ao tráfico derivava do fato de que a mãe do réu e o companheiro dela, que foi quem abriu a porta para a polícia entrar, terem mencionado, nos depoimentos que prestaram na fase policial, de que o réu tinha ou poderia ter algum envolvimento com o tráfico de drogas.

Além disso, ele foi efetivamente condenado por esse crime praticamente na mesma época e a quantidade de entorpecentes é um pouco superior àquela que usualmente é encontrada com os usuários.

Contudo, em juízo, não houve prova suficiente, para além da dúvida razoável, de que o réu estava mesmo traficando. Isso porque a mãe do réu e o seu companheiro, mencionados acima, não foram localizados para prestar depoimento.

O policial que efetuou a apreensão, por sua vez, que prestou depoimento em juízo, não se lembrou bem dos fatos. Não lembrou direito do cômodo em que as drogas foram encontradas, como estavam acondicionadas, tampouco se havia dinheiro ou anotações relativas ao tráfico por perto.

Ainda que isso seja inusual, o réu podia ter as drogas consigo apenas para uso próprio. Na dúvida, ele deve ser condenado apenas por essa conduta.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 28 da Lei n. 11.343/06 contempla várias sanções. Como o réu ostenta mau antecedente, pois foi condenado por tráfico de drogas nos autos 0000369 27 2017, que tramitaram perante esta Vara, em razão de fato ocorrido em 21/02/2017 - a sentença transitou em julgado em 30/10/2017, no curso deste feito (fls. 136) -, entendo por bem fixar prestação de serviços à comunidade por dois meses.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) RENATO DA SILVA RAMOS como incurso(a) no artigo 28, "caput", da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 2 (dois) meses de prestação de serviços à comunidade. O réu respondeu ao processo em liberdade e não há novos elementos que devam agora fundamentar a modificação dessa situação, por isso permito que o réu assim permaneça.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que obteve lícitamente o dinheiro. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Barueri, 18 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA